ДОГОВОР

на предоставление дополнительных платных образовательных услуг

г. Белово «_____» _____ 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 39», действующее на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 16043 от 10 мая 2016 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Тимофеевой Лилии Геннадьевны с одной стороны, и _____

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным представителем)

(в дальнейшем - «Заказчик») и _____

(фамилия, имя, отчество учащегося (в дальнейшем - «Потребитель»)

с другой стороны, заключили в соответствии с гражданским кодексом РФ, Законам РФ «Об образовании» настоящей Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги на самоокупаемости по программе подготовки детей к обучению на художественном отделении школы, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом. Форма обучения - очная.

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом, учебным планом, образовательной программой и расписанием учебных занятий, разрабатываемых Исполнителем.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Осуществлять обучение учащегося силами квалифицированных преподавателей с использованием материально-технической базы образовательного учреждения.

2.4. Создавать надлежащие материально-технические и методические условия для всестороннего развития личности учащеюся.

2.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия развития творческой личности с учётом его индивидуальных особенностей.

2.6. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.7. В случаях выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить потребителя от занятий.

2.8. Нести ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время учебных занятий и внеклассных мероприятий.

2.9. Средства, полученные по настоящему Договору, направлять на возмещение затрат для обеспечения образовательного процесса, его развития и совершенствования.

3. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

3.1. Обеспечивать явку учащегося на занятия в течение срока действия Договора и извещать руководителя или преподавателя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. Поддерживать связь с педагогом.

3.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в размере и в срок, определенные в п. 6 настоящего Договора.

3.3. Обеспечивать выполнение всех требований Устава образовательного учреждения и Правил внутреннего распорядка для учащихся, относящихся к обязанностям Заказчика и Потребителя.

3.4. Принимать меры по недопущению и устранению, возмещению ущерба, причиненного Потребителем имуществу образовательного учреждения в соответствии с Законодательством РФ.

3.5. Заблаговременно уведомлять администрацию Исполнителя о прекращении занятий в течение срока предоставления образовательных услуг.

3.6. По просьбе Исполнителя приходить в установленный срок для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.

3.7. Уважать права, честь и достоинство преподавателей, администрации и технического персонала Исполнителя поддерживать их авторитет и воспитывать уважительное отношение к ним Потребителя.

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами и материалами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем учебному плану.

3.9. По возможности оказывать Исполнителю моральную, физическую и материальную помощь в обеспечении эффективного учебно-воспитательного процесса.

3.10. При поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы для оформления личных дел

- копию Свидетельства о рождении;
- фотографию.

3.11. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона, места жительства и работы.

4. Обязанности Потребителя

Потребитель обязан:

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и добросовестно к ним относиться.

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения и выполнять законные требования работников Исполнителя, отданные в пределах их компетенции.

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя

5.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора имеет право на:

5.1.1. Требование надлежащего исполнения Заказчиком и Потребителем Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка для учащихся.

5.1.2. Осуществление контроля за явкой Потребителя на занятия в соответствии с утвержденным учебным расписанием и обращение при необходимости к Заказчику для установления контроля с их стороны за учёбой и поведением их детей.

5.1.3. Требование своевременной и полной оплаты Заказчиком предоставляемых образовательных услуг.

5.1.4. Полное возмещение ущерба в случае порчи или повреждения Потребителем имущества учреждения.

5.1.5. Изменение графика предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.

5.1.6. Расторжение Договора досрочно в связи с задолженностью по оплате за 1 месяц.

5.2. Заказчик в рамках настоящего Договора имеет право на:

5.2.1. Получение информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; образовательной деятельности Исполнителя и перспектив развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях.

5.2.2. Получение квалифицированной помощи по проблемам образования и воспитания.

5.2.3. Внесение предложений, касающихся изменений образовательного процесса или организации дополнительных образовательных услуг.

5.2.4. Ознакомление с учредительными документами, образовательными программами, учебными планами образовательного учреждения.

5.2.5. Защиту законных прав и интересов Потребителя.

5.3. Потребитель в рамках настоящего Договора имеет право на:

5.3.1. Обращение к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.

5.3.2. Образование в полном объёме не ниже предусмотренными планами и программами. 5.3.3. Пользование имуществом и оборудованием Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.

5.3.3. Уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение собственных мнений и убеждений.

6. Оплата услуг

6.1. Зачисление учащегося в школу производится только после внесения оплаты за первый месяц обучения.

6.2. Заказчик не позднее 10 числа каждого месяца в рублях оплачивает Исполнителю стоимость предоставленных образовательных услуг в размере 1000 рублей.

6.3. Оплата производится Заказчиком через **Сбербанк № счета 00000000000000000130.**

6.4. При неоплате в указанный срок, родитель обязан ставить администрацию школы в известность о продлении срока оплаты.

7. Основания изменения и расторжения Договора

7.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством РФ.

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо неоднократно нарушал иные обязательства, предусмотренные п. 4 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.

7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует осуществлению образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если после предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения Договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским Законодательством и Законодательством о защите прав потребителей, на условиях установленных этим Законодательством.

9. Срок действия Договора и другие условия

9.1. Срок действия Договора распространяется на время обучения по учебному плану, если ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне о своем желании расторгнуть Договор. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.

9.2. Другими условиями следует считать те обстоятельства, о которых Исполнитель должен знать по мнению родителей и учитывать при оказании оговоренных образовательных услуг, как то: специфические заболевания и пр. _____

_____

в случае, если Заказчик не оговаривает таких условий -

Исполнитель ответственности не несёт

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Договор считается расторгнутым в случае окончания учащимся срока обучения.

9.5. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность ценных вещей и денежных средств.

9.6. Заказчик, законный представитель несовершеннолетнего Потребителя в данном Договоре даёт согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных своего ребёнка. А именно - совершение действий, предусмотренных п.3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в данном Договоре и заявлении о приёме, в целях обеспечения соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов.

9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Подписи сторон

Исполнитель:

МБУ ДО «ДШИ № 39»
Адрес: ул. Парковая 4А, г. Белово,
Кемеровская область, 652644, РФ
БИК 043207001
ИНН/КПП 4202020825/420201001
Тел/факс 6-67-45
ОГРН 1024200543630

Заказчик:

Ф.И.О. _____
паспорт: серия _____
№ _____
выдан: _____
_____
дата выдачи: «___» _____
Адрес проживания: _____
_____
Телефон: _____

Директор _____ Тимофеева Л.Г.

_____
(подпись)